主題精選：平均地權 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 限建之意涵
發布日期: 2025-12-18
內文
下列三項有關限建之意涵不同：
• (一) 空地限建：所請限建，指限期建築、增建、改建或重建而言。亦即，土地所有權人應於
規定期限內請領建造執照開工建築而言。前揭期限，在直轄市或省轄市為二年，在縣轄市或鄉
鎮為三年（平施§41）。
• (二) 平均地權條例施行細則第40條之限建與禁建：直轄市或縣（市）主管機關依規定劃定私
有空地限期建築、增建、改建或重建之地區，應符合下列規定：
1. 依法得核發建造執照。
2. 無限建、禁建情事。（平施§40Ⅰ）。上開所稱無限建、禁建情事，指無限制建築、無禁止
建築之情事。
• (三) 平均地權條例第22條之依法限制建築及依法不能建築：
1. 依法限制建築：指依法令規定有明確期間禁止其作建築使用。如平均地權條例第53條規
定，區段徵收地區選定後，徵收機關得禁止建築改良物之新建、增建、改建或重建，禁止
期間以一年六個月爲期。平均地權條例第59條規定，重劃地區選定後，直轄市或縣（市）
政府得禁止或限制建築改良物之新建、增建、改建或重建，禁止或限制之期間，不得超過
一年六個月。
2. 依法不能建築：指依法令規定無明確期間禁止其作建築使用。如都市計畫法第17條規定，
未公布細部計畫地區，應限制其建築使用。建築法第47條規定，易受海潮、海嘯侵襲、洪
水泛濫及土地崩塌之地區，如無確保安全之防護設施者，直轄市、縣（市）（局）主管建
築機關應商同有關機關劃定範圍予以發布，並豎立標誌，禁止在該地區範圍內建築。
（參見：平均地權條例第二十二條有關依法限制建築、依法不能建築之界定作業原則）
【註】 平施：平均地權條例施行細則。

2. 平均地權之實施現況
發布日期: 2023-08-31
內文
我國土地政策依循孫中山先生平均地權思想。然，現行實施現況與其思想有何差異？ 茲以平
均地權之四大辦法說明：
• (一) 規定地價：
1. 平均地權思想：由土地所有權人自行申報地價。倘報得太高，以照價徵稅予以制衡；倘報
得太低，以照價收買予以制衡。現行實施現況：採兩價（即公告地價與公告土地現值）
並存制。公告地價之用途在課徵地價稅；由政府查估公告地價，再由土地所有權人於百分
之二十範圍內申報地價。公告土地現值之用途在課徵土地增值稅；由政府查估公告土地現
值，再由土地所有權人在不低於公告土地現值下申報移轉現值。
2. 平均地權思想：規定地價永以定（即地價永以為定）。規定地價部分，屬於私有財產，予
以照價徵稅；規定地價以後之漲價部分，屬於公有財產，予以漲價歸公。現行實施現
況：規定地價後每二年重新規定地價一次（即地價不永以為定）。地方公共建設，造成地
價上漲，透過重新規定地價，提高土地所有權人之地價稅負擔，以達成稅的資本化符合公
共設施效益資本化。
• (二) 照價徵稅：
1. 平均地權思想：照價徵稅採重稅，以促進土地利用。現行實施現況：照價徵稅以地價稅
行之。地價稅採累進稅，以平均社會財富及抑制壟斷兼併。惟因公告地價偏低，導致申報
地價（即稅基）偏低，呈現輕稅現象。
2. 平均地權思想：土地改良物採輕稅，甚至免稅，以促進資本累積。現行實施現況：房屋
稅除自住房屋予以優惠外，採重稅，以打擊囤房、炒房。
• (三) 照價收買：
1. 平均地權思想：照價收買為土地所有權人低報地價之制衡手段。另，照價收買為政府開發
建設取得土地之方法。現行實施現況：採土地徵收與照價收買並行。土地徵收為公共建
設取得土地之手段，照價收買為制裁土地所有權人未善盡利用土地之手段。簡言之，土地
徵收為積極性措施，照價收買為制裁性措施。
2. 平均地權思想：照價收買依土地所有權人申報地價收買。現行實施現況：照價收買依申
報地價、申報土地移轉現值或公告土地現值收買，視情形而定。另，土地徵收按市價徵
收。

• (四) 漲價歸公：
1. 平均地權思想：漲價完全歸公，採實價計徵，稅率百分之百。現行實施現況：漲價歸公
以土地增值稅行之。漲價部分歸公，採申報移轉現值計徵，稅率20%、30%及40%之累進
稅。
2. 平均地權思想：漲價歸公單一措施，僅對土地課徵資本利得稅，未對房屋課徵資本利得
稅。現行實施現況：採土地增值稅與房地合一所得稅並行。土地增值稅於移轉登記前課
徵，房地合一所得稅於移轉登記後課徵。現制，對土地課徵資本利得稅，亦對房屋課徵資
本利得稅。
綜上，孫中山先生平均地權思想，推展上仍有一些
窒礙難行之處。因此須予以修正，並視情況隨時變
通。總之，土地政策須與時俱進，切勿執著於一人
思想。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 平均地權意義與方法之評論
發布日期: 2023-06-13
內文
平均地權就是透過規定地價、照價徵稅、照價收買與漲價歸公四大方法之施行，進而達成地權
分散、地盡其利、地利共享之目標。然而，雖然政府透過相關法令限制私有地權，避免壟斷及
分享地利，但其主要核心精神為賦予有土地使用需求且有使用能力者，皆有使用機會，符合市
場機制下自由競爭之環境。
至於平均地權的四大方法，目前執行上有下列問題：
• (一) 規定地價
政府參考區段地價所訂定的公告地價與公告土地現值，係採大量估價方法，其客觀性、精確性
仍有待精進。
• (二) 照價徵稅
農地以課徵田賦為原則，且自76停起停徵。惟許多農地並未農用，甚至閒置或違規使用，在
其未被稽查改課地價稅前，有違背照價徵稅以盡其地用之問題。
• (三) 照價收買
目前實務上並未落實執行，缺乏嚇阻效果。
• (四) 漲價歸公
1. 以公告土地現值為審核標準計徵土地增值稅，而公告土地現值為市價的7至9成左右，仍有
部分漲價歸私。
2. 土地增值稅之稅率為20%、30%及40%，顯示土地增值大部分歸私。
3. 同一年內多次移轉土地，因公告現值未調整而無
漲價得以歸公。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下